

1500095-25.2022.8.26.0538

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME MARTINS DAMINI

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 4011112/2022
- DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 22817989 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 22818127 -
DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANDRO SANTANA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Santa Cruz Das Palmeiras-SP - cep 13650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500095-25.2022.8.26.0538 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500095-25.2022.8.26.0538

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 4011112/2022
- DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 22817989 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 22818127 -
DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANDRO SANTANA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME MARTINS DAMINI

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se da ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra EVANDRO SANTANA DA SILVA, qualificado. Narrou a denúncia que, no dia 03 de fevereiro de 2022, na Rua Treze de Maio, altura do nº 1, por volta das 15h, em Santa Cruz das Palmeiras-SP, o acusado trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 16 porções de Cannabis

sativa-L (maconha), com peso aproximado de 16,53 gramas; 39 porções de cocaína, com peso aproximado de 49,35gramas; e 23 porções de crack, com peso aproximado de 5,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Pugnou, assim, pela condenação às sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 35/36).

Notificado, em defesa prévia, requereu sua absolvição sumária. Para tanto, alegou a ausência de provas. Não arrolou testemunhas (fls. 87/88).

A denúncia foi recebida em 27/05/2022, designando-se audiência de instrução (fls. 91/92).

Ao longo da instrução foram ouvidas 2 (duas) testemunhas e interrogado o acusado. Na fase do art. 402 do CPP, nenhuma diligência foi requerida.

Por meio de alegações finais escritas, o Ministério Público reiterou os termos da inicial acusatória e requereu a condenação do acusado, valorando-se negativamente a reincidência e fixando-se como regime inicial o fechado.

Por sua vez, a Defesa pugnou por sua absolvição por ausência de provas, ressaltando contradições nos depoimentos dos policiais, que não bastam à condenação.

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo nulidades a inquinar o feito, e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, examino o mérito.

A materialidade dos fatos promana do boletim de ocorrência (fls. 4/5), auto de exibição e apreensão (fls. 6/7), auto de constatação preliminar (fls. 9/10), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 103/111), bem como a prova oral colhida.

A autoria é certa e deve ser atribuída ao acusado, a despeito de a ter negado em interrogatório.

A versão apresentada ficou isolada no conjunto probatório formado ao longo da persecução criminal.

Com efeito, o militar, João Francisco Duarte Filho, em juízo, aduziu que estava em regular patrulhamento com seu colega de farda Sd. Candido, quando avistaram o acusado Evandro, já conhecido nos meios policiais pelo crime de tráfico de drogas, mexendo em uma manilha que estava em um terreno baldio; o acusado ao avistar a viatura policial, demonstrou nervosismo e evadiu-se do local, deixando cair seu celular e em seguida adentrando no matagal ali próximo; o celular apresentou, na foto de bloqueio, a imagem do acusado; ao irem até o local onde Evandro estava mexendo, encontraram uma sacola plástica contendo 16 porções de Cannabis sativa-L (maconha), 39 porções de cocaína, e 23 porções de crack; as drogas estavam embaladas para a venda; foi mostrado ao depoente fotos de indivíduos com características físicas semelhantes ao investigado, sendo que o depoente reconheceu, sem sombra de dúvidas, a foto de Evandro Santana da Silva como sendo a pessoa que estava no local de posse dos entorpecentes; nenhum objeto para consumo foi achado; o local é palco comum de tráfico.

A testemunha Gustavo Aparecido Ribeiro Candido, também policial, sob o crivo do contraditório, corroborou o aduzido pelo colega de farda, ratificando integralmente sua versão.

Nada nos autos aponta no sentido de que os deponentes tiveram o intuito espúrio de incriminar o agente indevidamente, o que não decorre automaticamente da circunstância de se cuidar de policiais militares. Até porque prestaram depoimento sob o compromisso do art. 203 do CPP, razão pela qual o quanto por eles aduzido merece relevo para fins de formação do convencimento decisório. A jurisprudência é pacífica sobre o tema:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros

elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0/SP, Min. Celso de Mello, j. 18.2.97, apud JTJ 263/518)

As drogas não se destinavam ao exclusivo consumo pessoal. É o que deflui da análise em concreto dos parâmetros estabelecidos pelo art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06. Afinal, foram apreendidos entorpecentes de natureza diversa (maconha, cocaína e crack) e de alto potencial ofensivo (cocaína e crack) em quantidade não desprezível, que estavam embalados para a venda. Além disso, com o apurado ao longo da instrução, nenhum objeto para o consumo foi encontrado no local, o indivíduo é conhecido dos meios policiais por envolvimento com o tráfico e o local é palco comum deste tipo de delito. Não bastasse, o fato de ter sido visto mexendo nos narcóticos em um terreno baldio, reflete que não estava ali meramente para os portar para consumo próprio, ao passo que, como é de notória sabença, traficantes não permitem o livre acesso dos compradores ao produto, mas os repassam mediante contraprestação. Tudo isso reflete o propósito de difusão ilícita, o qual não é excluído, por si só, pela eventual concomitante condição de usuário regular de drogas.

Bem por isso, ficou claro que o denunciado, de forma consciente e intencional e, portanto, dolosa (art. 18, I, CP), trouxe consigo e guardava drogas, com finalidade mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O fato, pois, é típico, por se amoldar à conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A ilicitude é patente, à luz da teoria indiciária ou da ratio cognoscendi, porquanto não há quaisquer eximentes.

Também se faz presente a culpabilidade. Isso porque o réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e dele era exigível conduta diversa, nenhuma dirimente militando em seu favor.

Nesse cenário, observada a harmonia e a coesão do conjunto probatório, não há qualquer incongruência ou dúvida relevante que pudesse atrair a incidência do in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência (art. 5º, XLVI, CF/88).

Destarte, sendo o fato típico, ilícito e culpável, de rigor a condenação.

II.1 – DOSIMETRIA DAS PENAS

Passo, pois, à dosimetria e individualização das penas (art. 5º, XLVI, CF/88), norteando-me, precipuamente, pelos arts. 59 e 68 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06. A culpabilidade, assim entendido o grau de reprovabilidade, é normal à espécie. Os antecedentes serão valorados na segunda fase, para evitar-se o bis in idem. A conduta social, caracterizada pelo comportamento no meio em que vive, a personalidade, que representa a índole do agente, e os motivos, consubstanciados pelas razões delitivas, não contam com elementos suficientes para esclarecimento. As circunstâncias, dados periféricos da prática criminosa, que abrangem a natureza e a quantidade das drogas, são desfavoráveis, ao passo que envolvem cocaína e crack, drogas de alto potencial ofensivo à saúde. As consequências, as quais correspondem ao mal causado pelo delito que transcende o resultado típico, não foram graves. O comportamento da vítima, toda a coletividade, é neutro e não o desfavorece.

Na primeira fase, valorada negativamente 1 (uma) circunstância, fixo as penas-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase em atenuantes e presentes as agravantes da reincidência (art. 61, I, CP – condenação transitada em julgado em 2020, pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06 – 1500244-81.2019.8.26.0552 – fls. 24 e 115) e a do art. 61, II, “j”, CP (calamidade pública).

O delito foi cometido em ocasião de estado de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo n. 6 do Congresso Nacional e Decreto n.º 64.879 do Estado de São Paulo, ambos em vigor em 20.03.20. Trata-se de circunstância objetiva, cuja incidência deve se dar em razão da maior vulnerabilidade da saúde pública que, nem mesmo assim, foi óbice para que o réu cometesse o delito. Não se pode olvidar que a presente causa de exasperação da pena não se justifica apenas na hipótese em que o agente se vale da calamidade para praticar o delito. Ora, tal tem lugar, outrossim, em razão da maior reprovabilidade do fato praticado em meio ao caos sanitário

provocado pela COVID-19, em que os recursos e esforços estatais devem ser focados no combate à pandemia – e não na persecução penal de delinquentes – em prol da preservação da vida e da saúde da população, bens jurídicos dos mais caros à proteção a ser conferida pelo Direito Penal. Nessa linha: TJSP; Apelação Criminal 1510850-88.2020.8.26.0050; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 03/02/2021. Elevo as reprimendas, assim, para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo quaisquer minorantes e majorantes, concretizo-as em tais patamares.

É descabida a aplicação do privilégio, porquanto não preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, por se tratar de reincidente.

Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta a ausência de informações sobre a condição econômica do réu (art. 49, § 1º c/c art. 60, CP).

O regime inicial será o fechado, ante o patamar de pena corporal aplicado e em virtude da reincidência (art. 33, § 2º, "a", CP).

Inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo-lhe pleitear o benefício que entende devido junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Não é cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em virtude da quantidade de aplicada (arts. 44 e 77, CP).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido constante da exordial, resolvendo o mérito, para CONDENAR o réu, EVANDRO SANTANA DA SILVA, qualificado nos autos, com fulcro no art. 387 do CPP, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

IV - DELIBERAÇÕES FINAIS

Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano causado pelas infrações, na forma do art. 387, IV, do CPP, ao passo que não houve requerimento por parte do Ministério Público, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado (art. 5º, LV, CF/88).

Indefiro o recurso em liberdade, ao passo que subsistem os motivos que ensejaram a segregação cautelar, em prol da ordem pública, tendo em vista o risco de reincidência, oriundo da reiteração criminosa verificada (trata-se de indivíduo reincidente também por tráfico), o que indica que faz do crime seu meio de vida, à luz dos art. 282 c/c art. 312 c/c art. 313 c/c art. 387, §1º, do CPP.

Recomende-se a manutenção do réu na prisão em que se encontra e, havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória, oficiando-se à VEP.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Eventual requerimento de gratuidade da justiça será analisado na fase de execução.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Instituto de Identificação, na forma da lei; b) oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III, da CF/88 c/c art. 71 do Código Eleitoral; c) expeça-se guia de execução definitiva (art. 106, LEP); d) determino a destruição das amostras de drogas guardadas para contraprova, com certificação nos autos (art. 72, Lei 11.343/06); e) se o caso, determino o pagamento de honorários ao (à) patrono (a) dativo nomeado (a), em valor proporcional aos serviços prestados, a critério do órgão pagador (DPE/OAB), expedindo a serventia o necessário; g) oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dispensado o registro (Provimento CG n. 27/2016).

Santa Cruz Das Palmeiras, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA